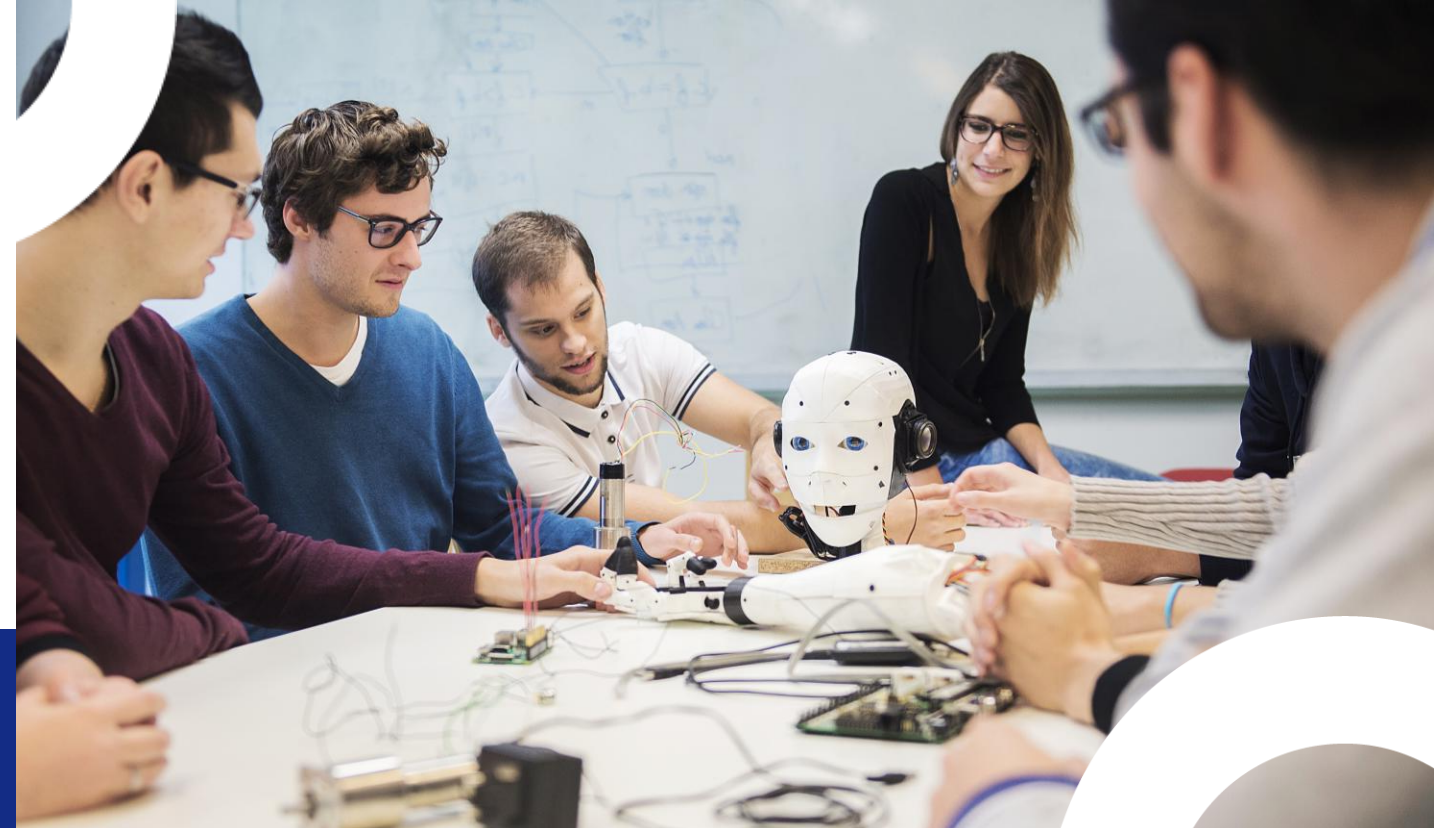




L'ÉCOLE DE L'INNOVATION
TECHNOLOGIQUE



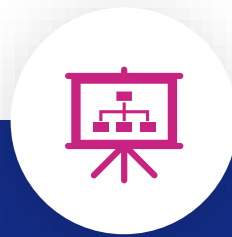
INTRODUCTION AU DROIT DU TRAVAIL

Management : 2024-2025

Une école de



INTRODUCTION



Mathieu SOUCHET



Qui suis-je ?

De formation juridique et en management des ressources humaines, j'ai occupé de 2003 à 2020 différents postes à responsabilité en qualité de responsable et directeur des ressources humaines.

Après avoir entamé une expérience entrepreneuriale à Toulouse au sein du cabinet Sociatool, j'ai créé début 2024 la société Faubourg RH afin d'accompagner les PME dans le développement de leurs ressources humaines.

Parcours professionnel

Faubourg ∞ RH

Associé gérant / Depuis 2024

- Conseil RH opérationnel et stratégique.
- RH externalisées.

Sociatool
Les RH avec plaisir

Associé gérant / 2020 - 2024

- Conseil RH opérationnel et stratégique.
- RH externalisées.

Lagardère

DRH / 2010 - 2020

- Secteur : média et production artistique.
- 250 à 1 000 salariés.

Monsieur Vincent
ASSOCIATION

RRH / 2004 - 2010

- Secteur : médico-social.
- 250 salariés.

CHU de RENNES

RRH / 2003 - 2004

- Secteur : médical.
- 6 500 salariés.

En tant que professeur

ESIEE
PARIS

IFAG
Ecole de management
ENTREPRENEZ VOTRE AVENIR

Domaines d'activités

Droit du travail

Relations collectives et individuelles

Audit social et organisationnel

Développement RH

Gestion de la paie

Gestion du changement

Recrutement

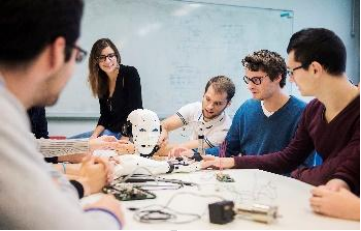
Formation

Dauphine | PSL
UNIVERSITÉ PARIS

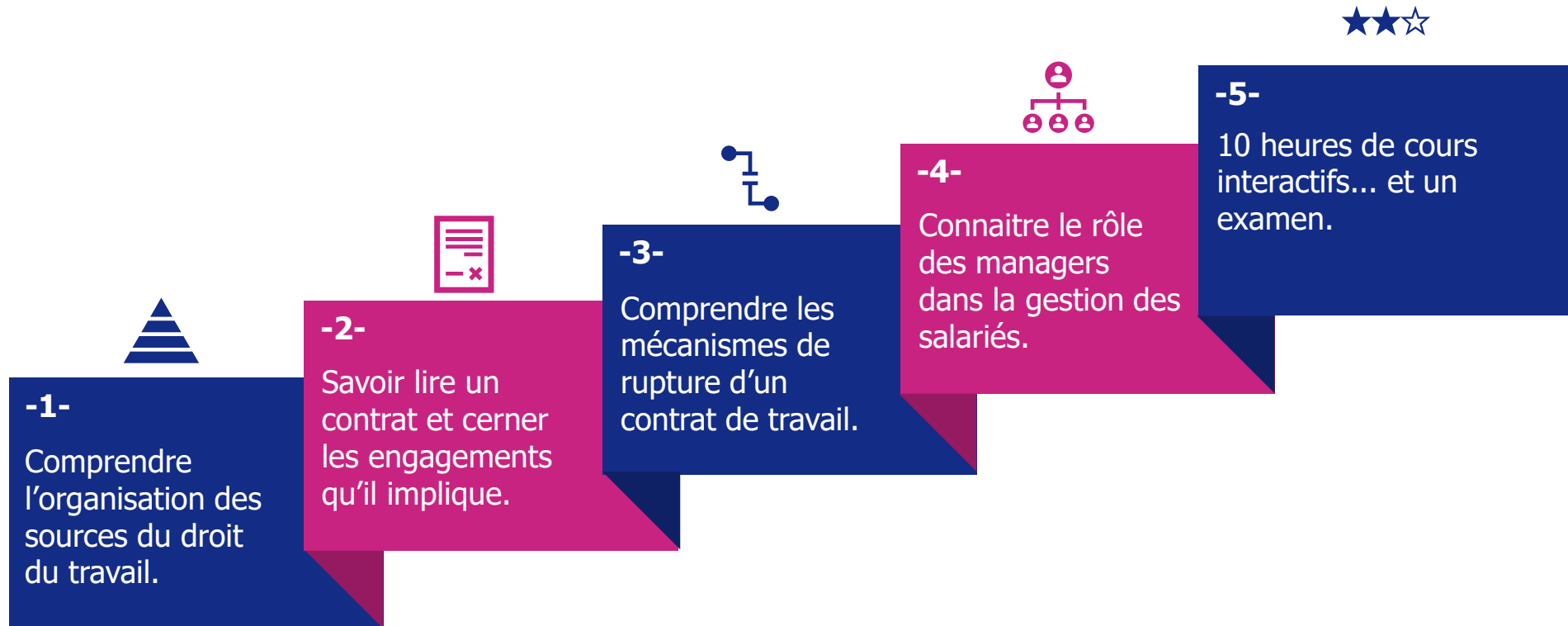
MBA Management des RH

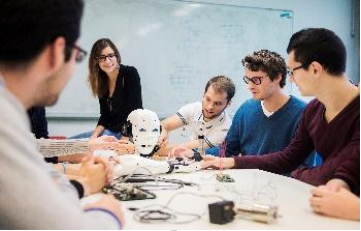
université
PARIS-SACLAY

Master Droit de la Santé

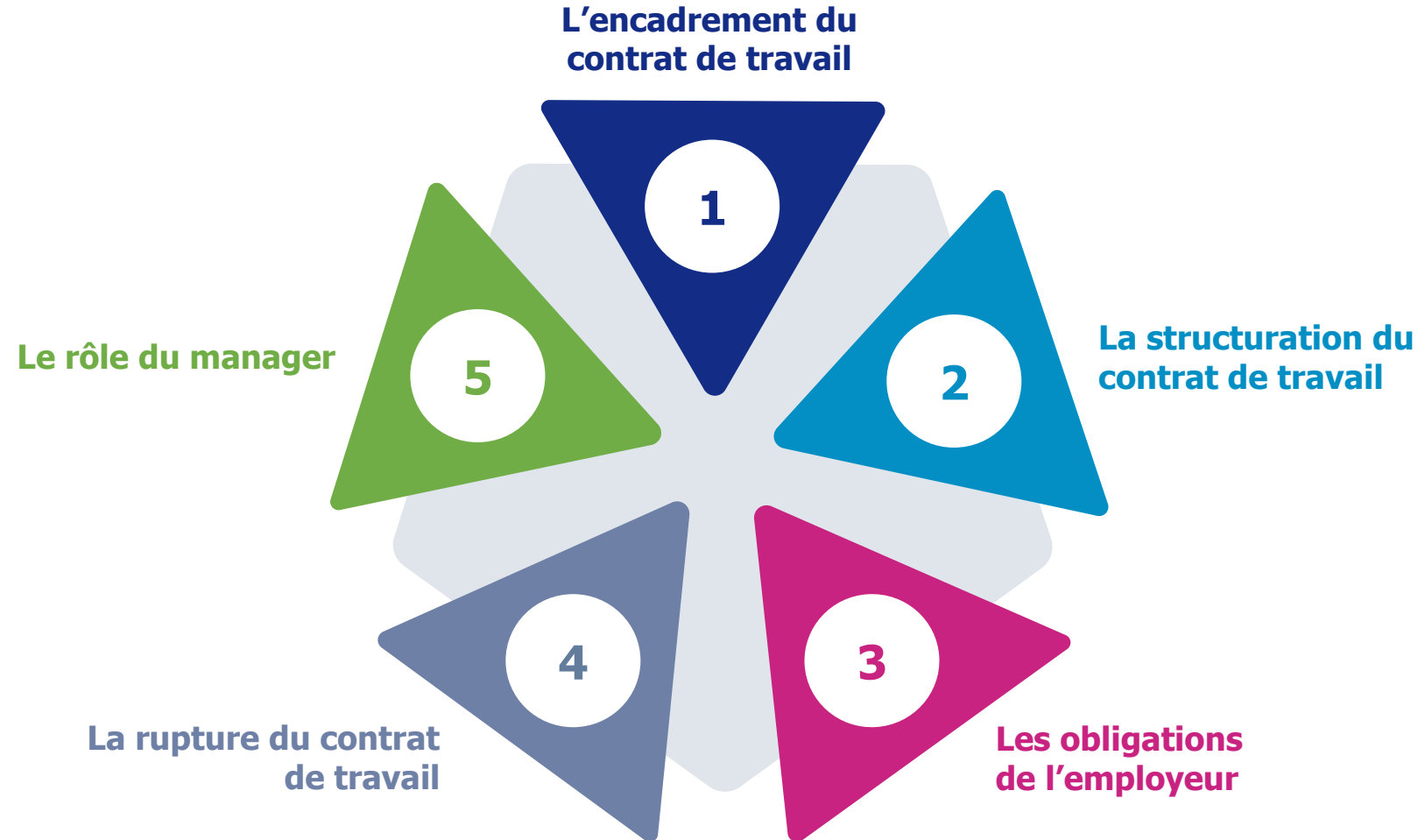


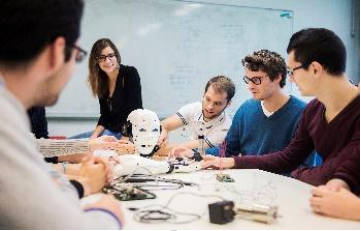
NOS OBJECTIFS COMMUNS





LE PLAN DU COURS : 5 SESSIONS





MÉTHODOLOGIE



De la théorie
(on est bien obligés...)



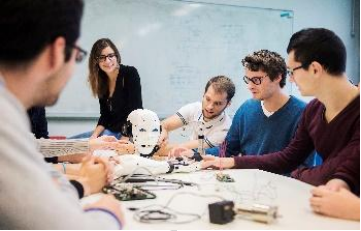
**Des interactions et des
partages d'expériences**
(le plus d'échanges possibles)



**Des mises en situation
opérationnelles**
(le droit du travail n'aura plus de
secret pour vous)



UNE 1^{ÈRE} APPROCHE DU CONTRAT DE TRAVAIL



QUELLE EST LA DÉFINITION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ?

Il n'existe pas de définition légale du contrat de travail. Rien dans le code du travail...
C'est la Cour de cassation, plus haute autorité de l'ordre judiciaire, qui en apporte les contours !!



Un accord de volonté libre et éclairé par des personnes ayant la capacité de contracter



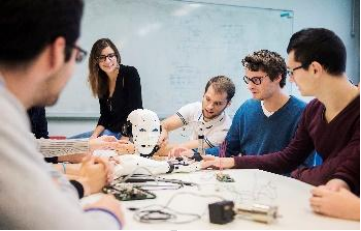
Une prestation de travail réelle et non fictive



Une rémunération



Un lien de subordination



QUELLE EST LA DÉFINITION D'UN CONTRAT DE TRAVAIL ?

Il n'existe pas de définition légale du contrat de travail. Rien dans le code du travail...
C'est la Cour de cassation, plus haute autorité de l'ordre judiciaire, qui en apporte les contours !!

Aucune définition légale...

- ▶ L'article L. 1221-1 CT : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. »

C'est la Cour de cassation, plus haute autorité de l'ordre judiciaire, qui en apporte les contours :

- ▶ « *Convention par laquelle une personne physique, le salarié, s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne physique ou morale, l'employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.* »

-1-

Un accord de volonté libre et éclairé par des personnes ayant la capacité de contracter.

-2-

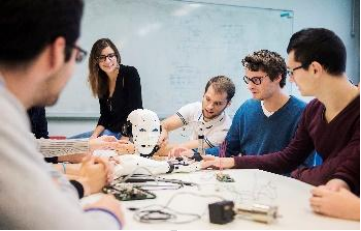
Une prestation de travail réelle et non fictive.

-3-

Une rémunération.

-4-

Un lien de subordination.



EST-CE QUE CELA RELÈVE DU MANAGEMENT ?

Pas vraiment...



Ce qu'il se passe avant... OUI

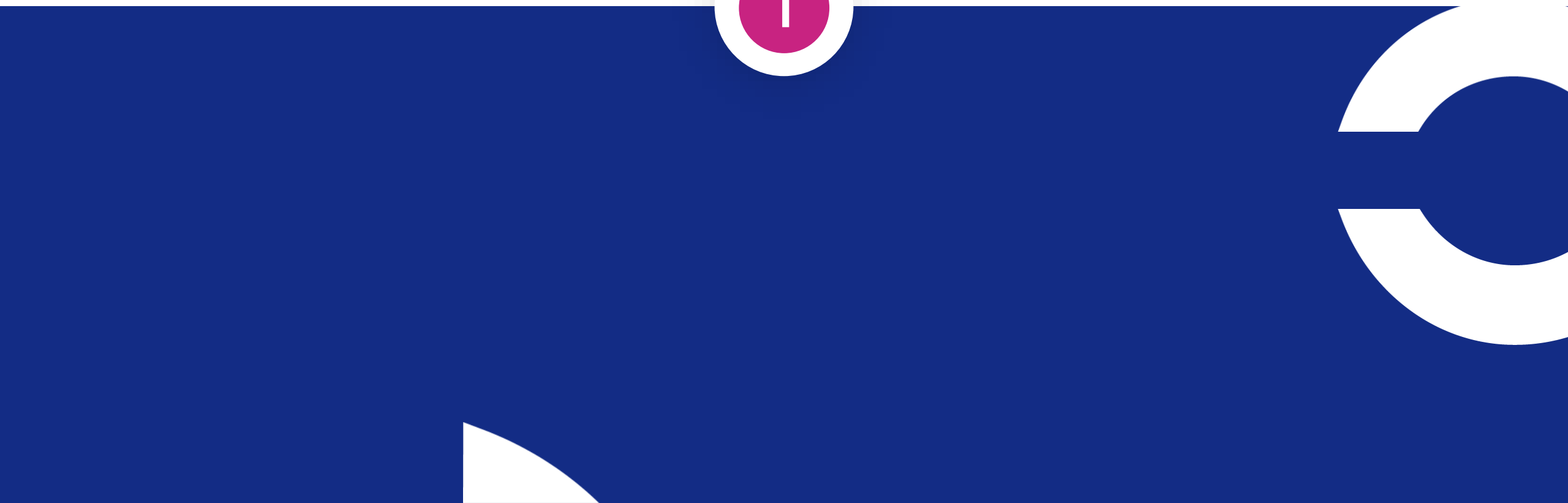
Pendant et après... AUSSI

En revanche c'est la pierre angulaire de la relation de travail, indispensable pour un consentement libre et éclairé, et vers laquelle on va se retourner en cas de conflit ou de séparation.

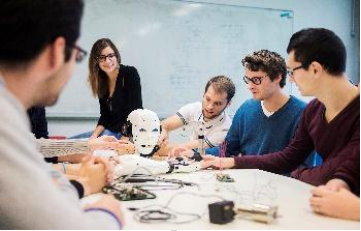
IL DOIT DONC ÊTRE BIEN RÉDIGÉ !! ET RESPECTER TOUTES LES NORMES DU DROIT DU TRAVAIL...

L'ENCADREMENT DU CONTRAT DE TRAVAIL

1

A decorative graphic featuring a dark blue background. In the center, there is a white circle containing a dark blue number '1'. To the right, there is a large white circle that is partially cut off by the edge of the frame. In the bottom left corner, there is a white curved shape that also appears to be part of a larger circle.

LA HIÉRARCHIE DES NORMES



POURQUOI A-T-ON BESOIN DE NORMES HIÉRARCHISÉES ?



Qu'est-ce qu'une norme ?

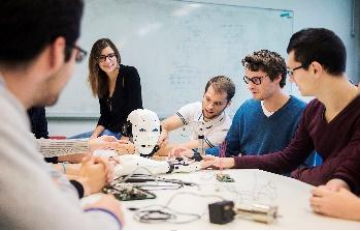
Toute règle de droit présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire émanant de l'autorité publique.



Pourquoi une hiérarchie des normes ?

Elle permet de limiter la puissance de l'État et constitue un élément essentiel d'un État de droit !!





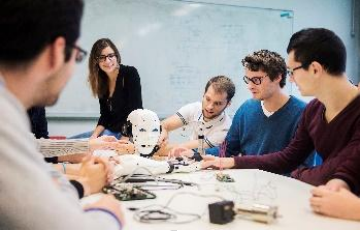
POURQUOI A-T-ON BESOIN DE NORMES HIÉRARCHISÉES ?

Qu'est-ce qu'une norme ?

- ▶ **La Loi au sens large** : toute règle de droit présentant un caractère général, impersonnel et obligatoire émanant de l'autorité publique : la constitution, les traités internationaux, la loi votée par le Parlement, les règlements... On parle de définition fonctionnelle.

À quoi sert la hiérarchie des normes ?

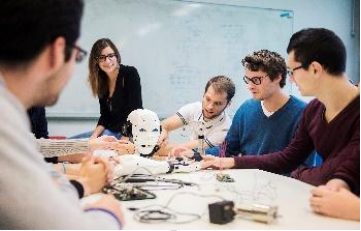
- ▶ Elle constitue un des critères de l'État de droit (avec l'égalité des citoyens devant la loi et l'indépendance de la justice) : un État dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que sa puissance s'en trouve limitée.
- ▶ Dans un État de droit, chaque norme tire sa validité de la norme qui lui est supérieure et chaque norme doit être conforme à la norme qui lui est supérieure, sous peine de ne pouvoir être appliquée.
- ▶ Le problème c'est qu'en France, on aime bien complexifier ce qui se conçoit clairement, et en particulier en droit du travail... donc la hiérarchie des sources du droit du travail comporte un certain nombre d'exceptions !



QUELLES SONT LES SOURCES DU DROIT DU TRAVAIL ?

Il existe des normes spécifiques au droit du travail, et d'autres qui sont générales.





LES SOURCES NON SPÉCIFIQUES AU DROIT DU TRAVAIL

Le bloc de constitutionnalité



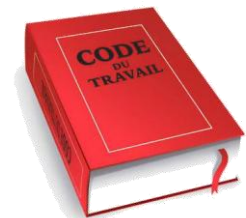
Le bloc de conventionalité

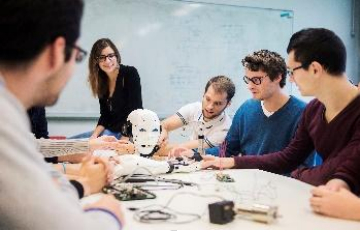


Le bloc de légalité



Le bloc réglementaire





LES SOURCES SPÉCIFIQUES AU DROIT DU TRAVAIL

Les conventions et accords collectifs



Les usages et décisions unilatérales

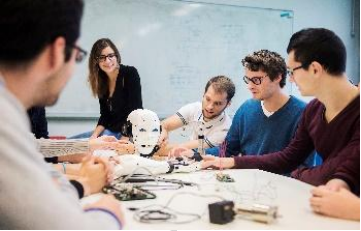


Le contrat de travail



La jurisprudence





LES SOURCES NON SPÉCIFIQUES AU DROIT DU TRAVAIL

Le bloc de constitutionalité

- ▶ La Constitution française du 4 octobre 1958.
- ▶ Le Préambule de la Constitution de 1946.
- ▶ La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
- ▶ La jurisprudence du Conseil Constitutionnel.

Le bloc de conventionalité

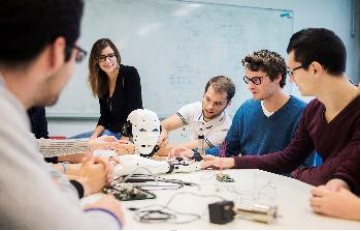
- ▶ Les traités internationaux.
- ▶ Les conventions de l'OIT (Organisation Internationale du Travail, organe de l'ONU).
- ▶ Les traités constitutifs de l'Union Européenne.
- ▶ Les règlements et les directives de l'Union Européenne.
- ▶ La jurisprudence de la CJUE.

Le bloc de légalité

- ▶ Les lois organiques (organisation des pouvoirs publics).
- ▶ Les lois ordinaires.
- ▶ Les lois référendaires (adoptées à l'issue d'un référendum).
- ▶ Les ordonnances (prises par le Gouvernement sur habilitation du Parlement et ratifiées par lui).

Le bloc réglementaire

- ▶ Les décrets autonomes (matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi).
- ▶ Les décrets d'application des lois (lorsque celles-ci le prévoient).



LES SOURCES SPÉCIFIQUES AU DROIT DU TRAVAIL

Les conventions et accords collectifs

- ▶ Les Accords Nationaux Interprofessionnels.
- ▶ Les Conventions Collectives Nationales (métallurgie, SYNTEC, FEHAP...).
- ▶ Les Accords de Branches (sur un thème précis).
- ▶ Les accords professionnels (pour un métier spécifique. Ex : journalistes).
- ▶ Les accords d'entreprise.

Les usages et décisions unilatérales

- ▶ **Décision unilatérale** : décision de l'employeur qui crée au profit de ses salariés des droits nouveaux.
- ▶ **Usage d'entreprise** : pratique qui en raison de son caractère général (tout le personnel ou une partie), de sa constance (plusieurs années) et de sa fixité (règles précises) , finit par s'imposer à l'Employeur.

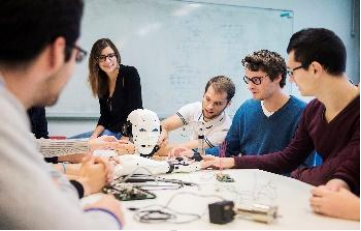
Le contrat de travail

- ▶ CDI.
- ▶ CDD.
- ▶ Alternance.
- ▶ Intérim...

La jurisprudence

- ▶ **Niveau 1** : Les Conseils des Prud'hommes.
- ▶ **Niveau 2** : Les Cours d'Appel.
- ▶ **Niveau 3** : La Chambre sociale de la Cour de cassation.

L'ARTICULATION DES NORMES



QUI RÈGLE LES CONFLITS DE NORMES ?



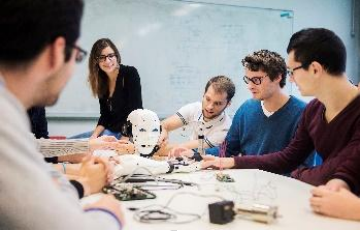
Contrôle du respect par les lois et règlements du bloc de constitutionnalité

- ▶ Avant la promulgation de la loi.
- ▶ Depuis le 23/07/2008 : question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui permet à un justiciable de demander au juge de faire vérifier que la loi qui s'applique au procès est conforme à la constitution.

Contrôle du respect par les traités internationaux du bloc de constitutionnalité

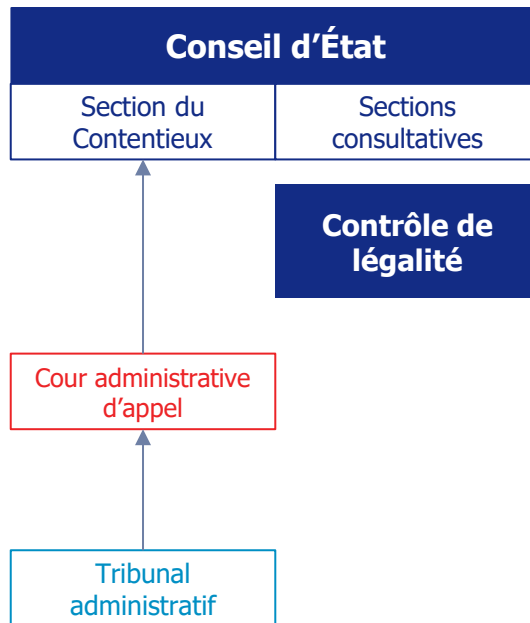
- ▶ Avant leur ratification.
- ▶ En cas d'incompatibilité il est nécessaire de modifier la Constitution.

On peut donc se poser la question de la supériorité de la Constitution au droit international.

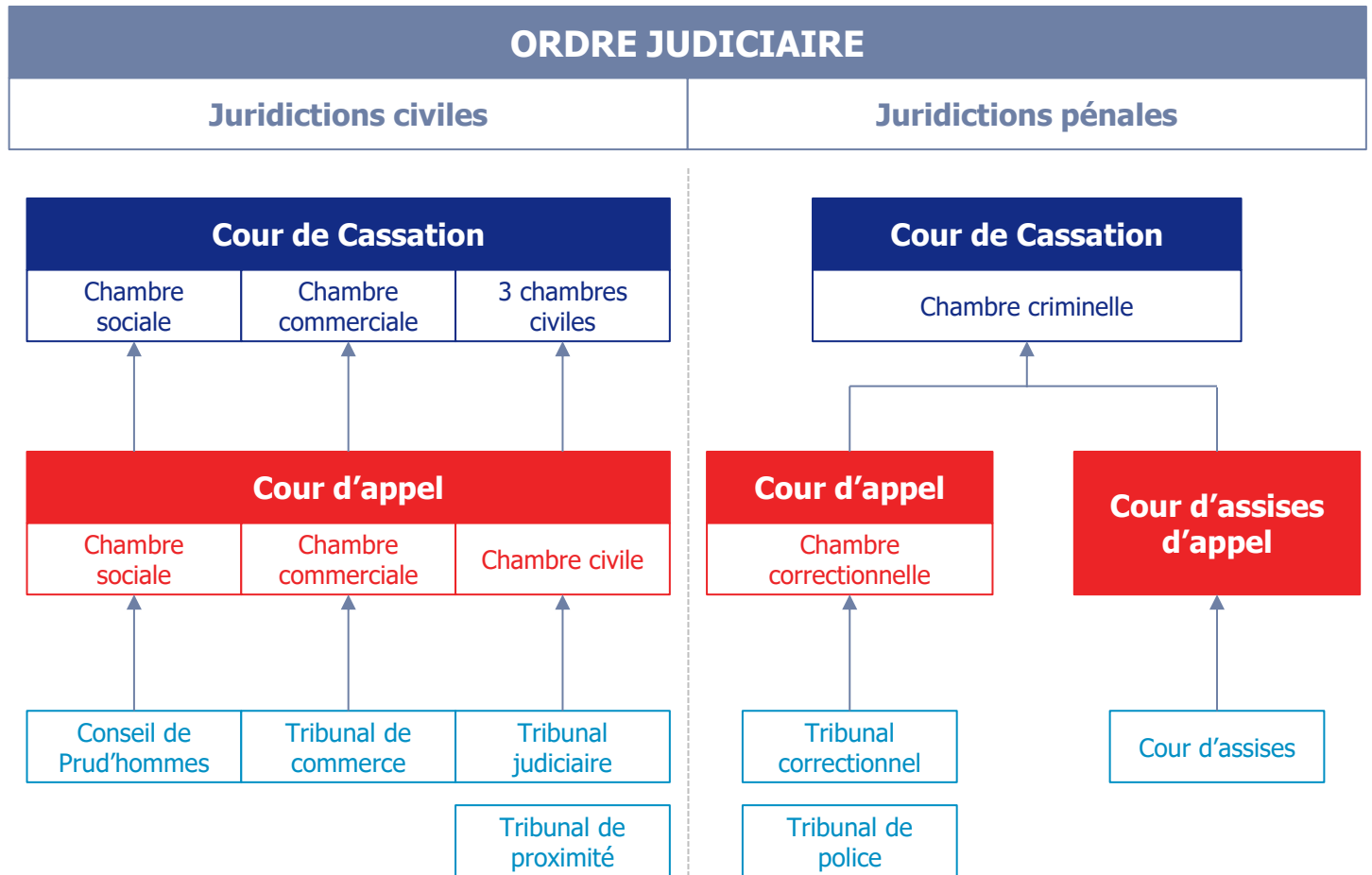


LES ORDRES DE JURIDICTION

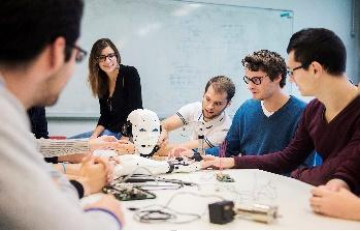
ORDRE ADMINISTRATIF



ORDRE JUDICIAIRE

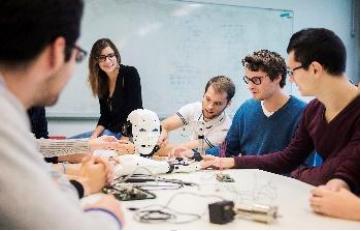


Contrôle de conventionnalité



COMMENT LES NORMES S'ARTICULENT-ELLES ? EN DROIT DU TRAVAIL...





POURQUOI EST-CE SI COMPLEXE EN DROIT DU TRAVAIL...

◆ Coexistence de plusieurs techniques d'articulation.



**Critère de
temporalité**



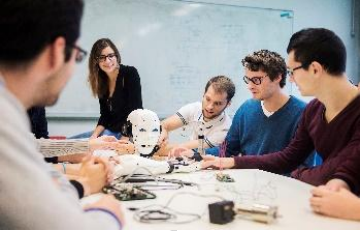
**Ordre
public**



**Principe de
faveur**



**Principe de
proximité**



DONC, ON VA SIMPLIFIER...

ON APPLIQUE LE PRINCIPE DE FAVEUR !!

Une norme inférieure peut déroger à une norme qui lui est supérieure sous réserve de comporter des dispositions plus favorables (**pour les salariés**).

Loi VS Accord collectif

Article **L.2251-1** du code du travail
« Une convention ou un accord peut comporter des stipulations **plus favorables** aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère **d'ordre public**. »

Accords collectifs entre eux

Bloc 1

Ordre public de branche **impératif**

L'accord d'entreprise ne peut que prévoir des dispositions plus favorables.

Bloc 2

Ordre public de branche **facultatif**

L'accord d'entreprise peut prévoir des dispositions moins favorables si l'accord de branche le permet.

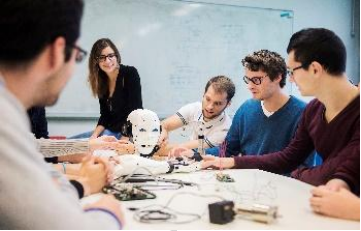
Bloc 3

Tous les autres domaines

L'accord d'entreprise peut prévoir des dispositions moins favorables.

Accords collectifs et contrats

« Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, **sauf stipulations plus favorables**. »



PETIT QUIZZ : DE LA DIFFICULTÉ D'ÊTRE DRH OU UN SALARIÉ EN FRANCE...

Combien de réformes du droit du travail en France entre 2008 et 2019 ?

- ▶ Plus de 30 (soit presque 3 en moyenne par an) !!

Combien de Conventions collectives en France en 2025 ?

- ▶ 657... Mais 50 concernent 80 % des salariés.

Combien d'articles compte le code du travail ?

- ▶ Plus de 11.000.

Combien d'affaires en attente de jugement au Conseil des Prud'hommes de Paris en 2023 ?

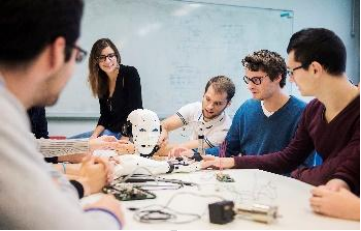
- ▶ Près de 15.000...

Durée d'une procédure au Conseil des Prud'hommes de Nanterre ?

- ▶ 4 ans.
- ▶ En moyenne, de 6 mois à 4 ans.

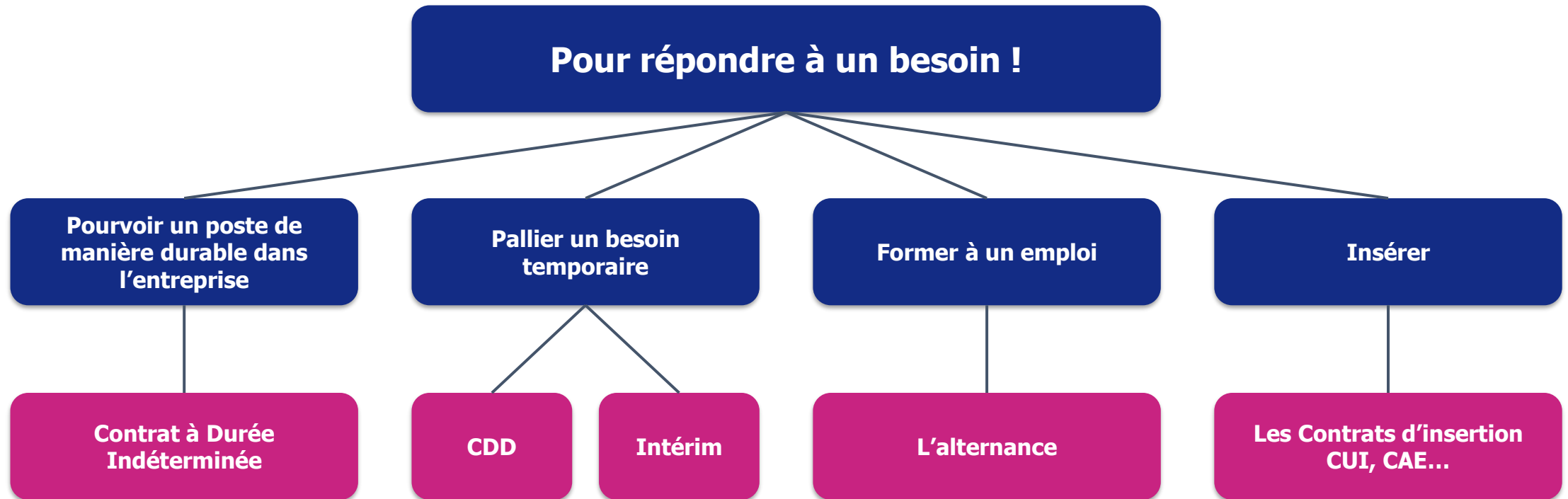


LES DIFFÉRENTS CONTRATS DE TRAVAIL



POURQUOI CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL ?

Chaque type de contrat permet de répondre à un besoin particulier et chaque contrat doit respecter des règles particulières.

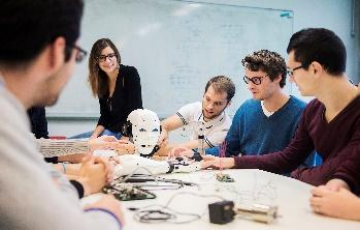




POURQUOI ET COMMENT RECOURIR À UN CDI ?

Le contrat de travail à durée indéterminée (CDI) est un contrat sans limitation de durée, conclu à temps plein ou à temps partiel, entre un employeur et un salarié.

Cas de recours	Pourvoir un emploi durable au sein de l'entreprise	
Formalisme	Auparavant, pas d'écrit Mais depuis une loi prenant effet le 1 ^{er} août 2022, il est prévu une obligation d'information écrite	
Délai de signature	Auparavant aucun formalisme Depuis le 01/08/2022, obligation d'information sur les clauses essentielles dans les 7 jours du début du contrat	
Clauses obligatoires	▸ Identité des parties ▸ Date de début du contrat ▸ Durée et conditions de la période d'essai ▸ Lieu de travail ▸ Fonction, classification, statut ▸ Rémunération ▸ Durée du travail quotidienne ou hebdomadaire	▸ S'il s'agit d'un CDD, la durée prévisible ▸ Durée des congés payés ▸ Procédure en cas de rupture (dont préavis) ▸ Droit à la formation octroyé par l'employeur ▸ Mention des conventions et accords collectifs ▸ Identité des organismes de protection sociale ▸ Protection des données personnelles
Modes de rupture	À l'initiative de l'employeur ▸ Rupture durant la période d'essai ▸ Rupture conventionnelle ▸ Licenciement ▸ Mise à la retraite d'office	À l'initiative du salarié ▸ Rupture durant la période d'essai ▸ Rupture conventionnelle ▸ Démission ou départ à la retraite ▸ Prise d'acte de la rupture
Indemnités	▸ Indemnité de préavis (sauf faute grave/lourde) ▸ Indemnité de licenciement (sauf faute grave/lourde) ▸ Indemnité de Congés Payés (non-pris)	▸ Indemnité de Congés Payés (non-pris)



QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL ?

TEMPS PLEIN



Les mentions issues de la directive européenne



**35 heures hebdomadaires
(151,67 heures mensuelles)**

Ou durée supérieure prévue par la convention collective
(38,5 heures pour la Convention SYNTEC par exemple)
Forfait Jours (217 + 1)



Heures supplémentaires

- ▶ **Réalisées à la demande de l'employeur**
- ▶ Au-delà de la durée contractuelle (décompte à la semaine)
- ▶ Contingent annuel fixé par la loi (220h par an) ou la CCN
- ▶ Compensation en repos ou salaire :
 - » majoration de **25 % pour les 8 premières heures**
 - » Majoration de **50 % au-delà de 8 heures**

TEMPS PARTIEL

Mentions supplémentaires

- ▶ Répartition de la durée du travail (semaine ou mois)
- ▶ Modalités de modification de cette répartition
- ▶ Plafond d'heures complémentaires

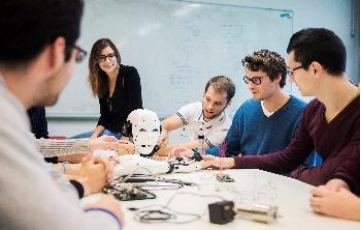
**Minimum de 24 heures hebdomadaires
(104 heures mensuelles)**

Sauf exceptions

- ▶ Demande expresse du salarié
- ▶ Possibilité prévue par la convention collective
- ▶ Salarié de moins de 26 ans poursuivant des études
- ▶ CDD de remplacement d'un salarié absent

Heures complémentaires

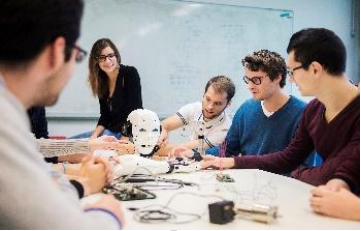
- ▶ **Réalisées à la demande de l'employeur**
- ▶ Dans la limite de **1/10** de la durée du travail fixée par le contrat (pouvant être portée à **1/3**)
- ▶ Rémunération majorée de **10 %** dans la limite d'1/10 et de **25 %** pour les heures effectuées au-delà



POURQUOI ET COMMENT RECOURIR À UN CDD ?

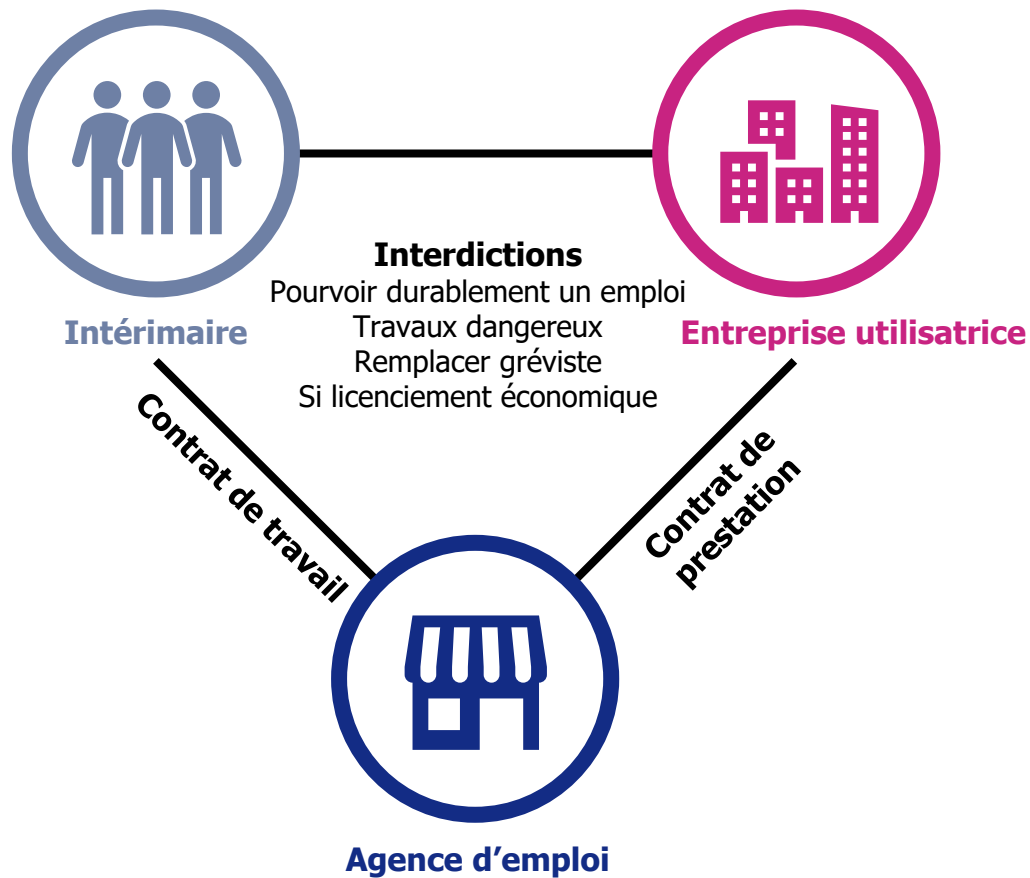
Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.

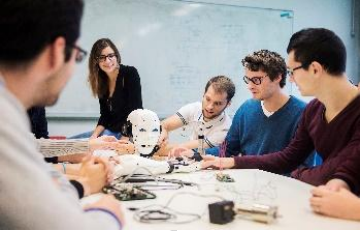
Cas de recours	Limitativement énumérés par la loi ▶ Remplacement d'un salarié absent (sauf gréviste) ▶ Accroissement temporaire d'activité (MAX 18 mois) ▶ Occupation temporaire dans l'attente d'une embauche en CDI (MAX 9 mois) ▶ Emplois saisonniers ▶ Emploi senior (MAX 36 mois) ▶ Emploi à objet défini (MAX 36 mois) ▶ Emplois d'usage (exemple : sportifs professionnels)	
Délai de signature	Dans les 48 heures suivant la prise de poste (sinon requalification en CDI)	
Clauses obligatoires	▶ Les clauses d'un CDI avec en plus...	▶ Motif du recours (nom et qualification de la personne absente, raison de l'accroissement temporaire d'activité...) ▶ Terme du contrat (date ou terme imprécis) ▶ Possibilité de renouvellement
Modes de rupture	▶ Fin du terme ▶ Démission du salarié pour un CDI ▶ Rupture durant la période d'essai	▶ Licenciement pour faute grave ou lourde ▶ Force majeure ▶ Commun accord des parties
Indemnités	▶ Indemnité de Congés Payés ▶ Indemnité de précarité (10 % de la rémunération perçue durant le contrat)	



QU'EST-CE QUE L'INTÉRIM ?

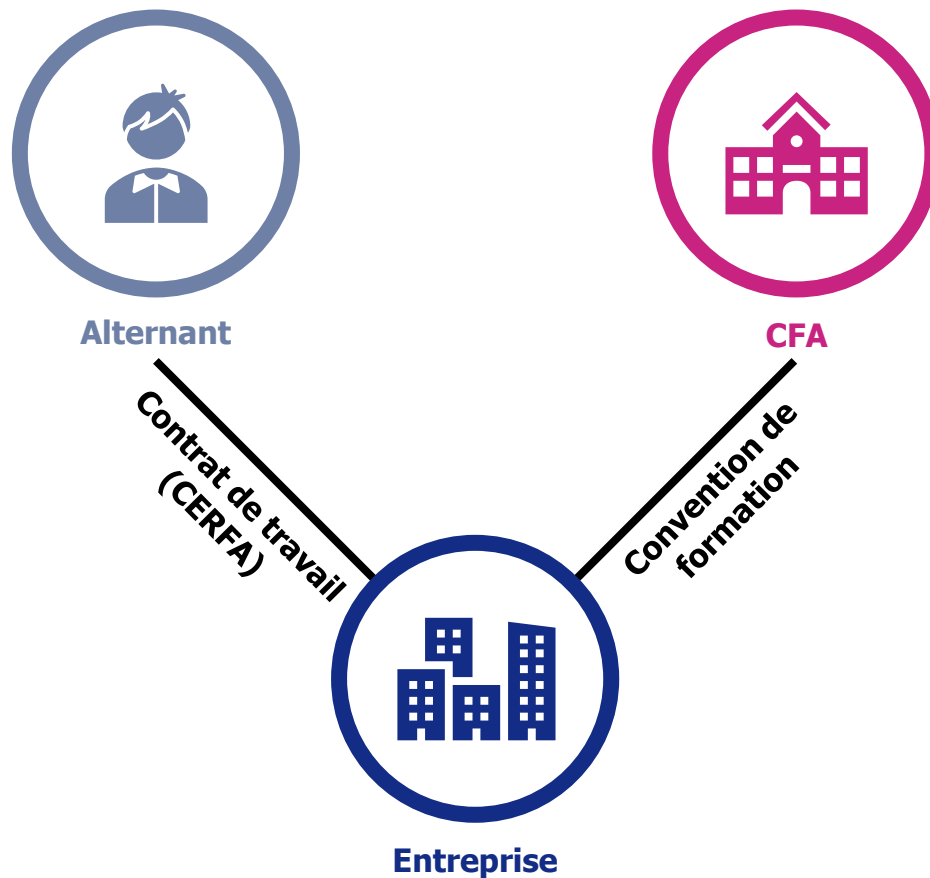
Le contrat d'intérim est un contrat à durée limitée qui permet à un salarié (de l'entreprise de travail temporaire) de réaliser une mission au profit d'une entreprise utilisatrice.





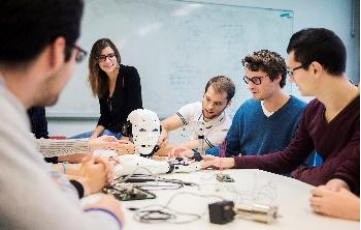
QU'EST-CE QUE L'ALTERNANCE ?

Relation tripartite entre un étudiant, un CFA et une entreprise.



Les + de l'alternance

- ▶ Allier apprentissage **théorique** et **pratique**.
- ▶ Augmenter son **employabilité**.
- ▶ Être **rémunéré** pendant ses études.
- ▶ Prise en charge des frais **pédagogiques**.
- ▶ **Pour les entreprises** : avec les aides étatiques, il est aujourd'hui moins cher de recruter un alternant qu'un stagiaire.



LES DEUX CONTRATS EXISTANTS

		Contrat de professionnalisation	Contrat d'apprentissage
	Durée	De 6 mois à 3 ans	
	Objectif	Favoriser l'insertion (réinsertion) professionnelle Acquérir une expérience professionnelle	Permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue
	Âge	16 à 26 ans Sans limite d'âge dans certains cas	16 à 29 ans (pouvant être portés à 35)
	Nombre d'heures de formation	Minimum de 150 heures par an Entre 15 % et 25 % de la durée du contrat	Minimum de 400 heures minimum par an
	Rémunération	Entre 55 % et 100 % du SMIC	Entre 43 % et 100 % du SMIC 27 % pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans